

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6056/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด

นาย ศลิษฐ์ เทพพิทักษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 222 วรรคหนึ่ง, มาตรา 563

ป.วิ.พ. มาตรา 249

สัญญาเช่าซื้อเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่กำหนดให้ผู้สัญญาเช่าซื้อมีสิทธิและหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อกันหากฝ่ายใดปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การผิดสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 วรรคหนึ่งดังนั้นแม้สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จะไม่มีข้อสัญญาที่กำหนดว่าหากนำรถที่เช่าซื้อออกขายไม่ได้ราคาเท่ากับราคาค่าเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบก็ตามแต่ตามสัญญาดังกล่าวระบุให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบราคาและค่าเสียหายต่างๆเมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการที่โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อและนำเงินที่ได้มารวมกับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์แล้วยังต่ำกว่าราคาค่าเช่าซื้อที่กำหนดไว้ตามสัญญาเช่าซื้อย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นค่าเสียหายที่โจทก์พึงได้รับและกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยให้แก่โจทก์จึงชอบแล้ว คดีที่ผู้ให้เช่าจะต้องฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 563 หมายถึงการฟ้องคดีในกรณีที่ผู้เช่าปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้เช่าโดยทั่วไปเช่นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการใช้รถบุบ

สลายแต่คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์เรียกค่าเสียหายที่โจทก์ขายรถยนต์พิพาทและนำเงินไปรวมกับค่าเช่าซื้อที่ได้รับชำระมาแล้วยังได้เงินต่ำกว่าค่าเช่าซื้อตามสัญญาซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิมที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้คดีจึงไม่ขาดอายุความ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ยอมผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนั้นในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ทั้งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 174,640 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า รถยนต์ที่เช่าซื้อมีราคาเงินสด 335,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์แล้วจำนวน 85,000 บาท จึงเหลือเงินอีกจำนวน 250,000 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี เป็นเงิน 89,984 บาท จึงรวมเป็นค่าเช่าซื้อจำนวน 339,984 บาท ตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ไปแล้ว 9,440 บาท หลังจากนั้นไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 ให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระไปให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ชำระก็เป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 แต่มิได้นำเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระไปให้แก่โจทก์ จึงถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2533 ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2533 จำเลยนำรถยนต์ที่เช่าซื้อส่งคืนให้แก่โจทก์ รถยนต์ที่เช่าซื้อ มีสภาพสมบูรณ์ โจทก์แจ้งว่าหากจำเลยที่ 1 ต้องการที่จะได้รถยนต์ที่เช่าซื้อ ก็ให้ชำระเงินแก่โจทก์เป็นจำนวน 300,000 บาท จำเลยที่ 1 ต่อรองราคาให้เหลือเพียง 290,000 บาท และขอให้โจทก์โอนทะเบียนรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ผู้มีชื่อโจทก์ไม่ยอมรับเงื่อนไขของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ภายหลังโจทก์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อขายให้แก่พรรคพวกของโจทก์ในราคาเพียง 200,000 บาท ทั้ง ๆ ที่รถยนต์ที่เช่าซื้อขณะนั้นมีราคาไม่ต่ำกว่า 290,000 บาท ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นเงิน 130,540 บาท นั้นไม่เป็นความจริงเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าเช่าซื้อจากจำเลยได้อีก ค่าเช่าซื้อตามสัญญารวมดอกเบี้ยไว้ด้วย เมื่อคิดราคารถยนต์ที่เช่าซื้อที่โจทก์จะให้จำเลยที่ 1 ชื้อคืนในราคา 300,000 บาท แล้วหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 คงรับผิดชอบโจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท แต่เนื่องจากรถยนต์ที่เช่าซื้อ มีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อไปเป็นเงินเพียง 200,000 บาท จึงทำให้รถยนต์ที่เช่าซื้อ มีราคาขาดหายไปจำนวน 100,000 บาท ถ้าโจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อไปโดยสุจริต โจทก์จะได้รับเงินเพิ่มอีก 100,000 บาท มากกว่าค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ขาดประโยชน์ที่ไม่อาจนำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกให้บุคคลอื่นเช่ารวมเป็นเงิน 42,000 บาท นั้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการให้บุคคลอื่นเช่ารถยนต์ การให้เช่ารถยนต์เป็นกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นผู้นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนให้แก่โจทก์เอง ที่โจทก์เรียกค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจำนวน 2,100 บาท นั้น จึงไม่เป็นความจริง

ทั้งโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเพราะเป็นการเรียก ดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ย ซึ่งเมื่อทำสัญญาเช่าซื้อนั้นโจทก์ติดดอกเบี๋ยจากจำเลยในราคา รถยนต์ที่แท้จริงในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว นอกจากนี้โจทก์ เพิ่งนำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงพ้นไปกว่า 6 เดือน นับแต่จำเลยส่งมอบรถยนต์คืน คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 563 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เนื่องจากโจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนอกจากนี้หลังจากสัญญาเช่าซื้อزابไปแล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันให้จำเลยที่ 1 ซื้อรถยนต์ที่เช่าซื้อ เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 มิได้มีส่วนรู้เห็นยินยอมด้วย ทั้งนี้ตาม สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึง เป็นอันزابไปจำเลยที่ 2 ย่อมไม่ต้อง รับผิดชอบต่อโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 29,000 บาท พร้อม ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 22 มีนาคม 2534) เป็นต้นไปแก่ โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 62,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 248 วรรคหนึ่งซึ่งสองฎีกาว่าศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อสูงเกินไป และกำหนดให้มากเกินไปกว่าระยะเวลาที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกับรถยนต์ที่เช่าซื้อไม่ชำรุดทรุดโทรมไม่เสื่อมสภาพในขณะที่โจทก์ได้รับรถคืน โจทก์จึงไม่เสียหายในส่วนนี้นั้นเป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเดือนละ 6,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสมซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับเป็นเวลา 6 เดือน 2 วัน และรถยนต์ที่เช่าซื้อทรุดโทรมเสื่อมสภาพในขณะที่โจทก์ได้รับรถคืนจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อไม่ได้ราคาเท่ากับราคาค่าเช่าซื้อตามที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาไว้เป็นค่าเสียหายที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ในลักษณะของค่าเสียหายจากการเสื่อมราคาของรถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่กำหนดให้คู่สัญญามีสิทธิและหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติ ต่อกัน หากฝ่ายใดปฏิบัติ ผิดสัญญาเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย ฝ่ายที่ปฏิบัติ ผิดสัญญาจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การผิดสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้" แม้สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.8 จะไม่มีข้อสัญญาที่กำหนดว่า หากนำรถที่เช่าซื้อออกขายไม่ได้ราคาเท่ากับราคาค่าเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบก็ตามแต่ตามสัญญาดังกล่าวระบุให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบราคาและค่าเสียหายต่าง ๆ เมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วย การที่โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อและนำเงินที่ได้มารวมกับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์แล้ว ก็ยังต่ำกว่า

ราคาเช่าซื้อที่กำหนดไว้ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.8 ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่า โจทก์ได้รับความเสียหาย ฉะนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นค่าเสียหายที่โจทก์พึงได้รับและกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ให้แก่ โจทก์จึงชอบแล้ว

มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่าค่าเสียหายในส่วนนี้ขาดอายุความหรือไม่ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อมิได้บัญญัติเรื่องอายุความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเสื่อมราคาของรถยนต์ที่เช่าซื้อไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำมาตรา 562 และ 563 ในลักษณะเช่าทรัพย์ที่มีอายุความ 6 เดือน ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดีนั้น เห็นว่า คดีที่ผู้ให้เช่าจะต้องฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 563 หมายถึงการฟ้องคดีในกรณีที่ผู้เช่าปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้เช่าโดยทั่วไปเช่นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการใช้รถบุบสลาย แต่คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์เรียกค่าเสียหายที่โจทก์ขายรถยนต์พิพาทและนำเงินไปรวมกับค่าเช่าซื้อที่ได้รับชำระมาแล้วยังได้เงินต่ำกว่าค่าเช่าซื้อตามสัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิมที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้คดีจึงไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ยอมผ่านเวลาชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนั้น ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ทั้งไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>